

※ 본 법령은 공포 후 시행전 개정된 사항을 모두 포함한 법령이며, 개별 시행일별로 공포된 **내용은 국가법령정보센터의 '연혁' 또는 조문 앞의 '연' 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.**



품질경영 및 공산품안전관리법 (약칭: 공산품안전법)

[시행 2015. 6. 4.] [법률 제12733호, 2014. 6. 3., 타법개정]

산업통상부 (국가기술표준원 생활제품안전과) 043-870-5455

제1장 총칙 <개정 2011. 7. 25.>

제1조(목적) 이 법은 기업·공공기관·단체 등의 품질경영의 조성·지원에 관한 사항과 공산품의 안전관리에 관한 사항을 정함으로써 기업·공공기관·단체 등의 품질경쟁력을 강화하고 소비자의 이익과 안전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2013. 3. 23.>

1. "품질경영"이란 기업·공공기관·단체 등(이하 "기업등"이라 한다)이 고객이 만족할 수 있는 품질목표를 설정하고 이를 달성하기 위하여 체계적으로 품질을 설계·관리·개선하는 경영활동을 말한다.
2. "품질경영체제"란 기업등이 품질경영을 실현하는 데에 적합하도록 인적·물적 자원을 활용하여 구축한 체제(대통령령으로 정하는 산업부문별 전문품질경영체제를 포함한다)를 말한다.
3. "국제기준"이란 국제표준화기구(ISO)가 품질경영체제에 관하여 정한 국제규격을 말한다.
4. "품질경영체제인증"이란 기업등의 품질경영체제가 국제기준에 적합하다고 증명하는 것을 말한다.
5. "공산품"이란 공업적으로 생산된 제품으로서 소비자가 별도의 가공(단순한 조립은 제외한다) 없이 사용할 수 있는 최종제품 또는 그 부분품이나 부속품을 말한다.
6. "공산품안전관리"란 공산품(다른 법령에 따라 관리되는 것은 제외한다. 이하 같다)의 취급 및 사용으로 인하여 발생하는 소비자의 생명·신체에 대한 위해(危害), 재산상 피해 또는 자연환경의 훼손을 방지하기 위하여 공산품의 제조(생산·조립 및 가공을 말한다. 이하 같다)·수입·판매 등을 관리하는 활동을 말한다.
7. "안전인증"이란 제품검사(판매를 목적으로 제조된 공산품을 시험·검사하는 것을 말한다. 이하 같다)와 공장심사(제조설비·자체검사설비·기술능력 및 제조체제를 심사하는 것을 말한다. 이하 같다)를 모두 거치거나 제품검사만을 거쳐 공산품의 안전성을 증명하는 것을 말한다.
8. "안전인증대상공산품"이란 구조·재질 및 사용방법 등으로 인하여 소비자의 생명·신체에 대한 위해, 재산상 피해 또는 자연환경의 훼손에 대한 우려가 크다고 인정되는 공산품 중에서 안전인증을 통하여 그 위해를 방지할 수 있다고 인정되는 공산품으로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다.
9. "자율안전확인대상공산품"이란 구조·재질 및 사용방법 등으로 인하여 소비자의 신체에 위해를 초래할 우려가 있는 공산품 중에서 제품검사만으로도 그 위해를 방지할 수 있다고 인정되는 공산품으로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다.
10. "안전·품질표시대상공산품"이란 소비자가 취급·사용·운반 등을 하는 과정에서 사고가 발생하거나 위해를 입을 가능성이 있는 공산품과 소비자가 성분·성능·규격 등을 구별하기 곤란한 공산품으로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다.
11. "어린이보호포장"이란 성인이 개봉하기는 어렵지 아니하지만 만 5세 미만의 어린이가 일정 시간 내에 내용물을 꺼내기 어렵게 설계·고안된 포장(용기를 포함한다)을 말한다.
12. "어린이보호포장대상공산품"이란 소비자가 마시거나 흡입하는 경우에 중독 등의 위해가 우려되는 공산품 중에서 어린이보호포장의 대상이 되는 것으로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다.
13. "안전관리대상공산품"이란 다음 각 목의 공산품을 말한다.
 - 가. 안전인증대상공산품
 - 나. 자율안전확인대상공산품

- 다. 안전·품질표시대상공산품
- 라. 어린이보호포장대상공산품

[전문개정 2011. 7. 25.]

제2장 품질경영

제3조(품질경영에 관한 종합시책) ① 산업통상자원부장관은 기업등의 품질경영을 효율적으로 달성하기 위하여 품질경영에 관한 종합시책(이하 "종합시책"이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 종합시책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 품질경영의 기본방향에 관한 사항
2. 품질경영을 촉진하기 위한 환경조성 및 지원에 관한 사항
3. 품질경영 기법의 개발 및 보급에 관한 사항
4. 품질경영을 촉진하기 위한 교육 및 지도에 관한 사항
5. 품질경영 분야의 전문 인력 양성 및 활용에 관한 사항
6. 그 밖에 품질경영을 촉진하기 위하여 필요한 사항

③ 종합시책의 수립 절차 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제4조(품질경영중앙추진본부 등) ① 산업통상자원부장관은 품질경영 환경을 조성하기 위하여 품질경영 관련 법인·공공기관 또는 단체(이하 "법인등"이라 한다) 중에서 대통령령으로 정하는 법인등을 품질경영중앙추진본부로 지정할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 품질경영중앙추진본부는 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 품질경영 환경의 조성
2. 기업등과의 품질경영에 관련된 협력사업
3. 기업등의 품질경영에 관한 애로사항 수집 및 해결방안 건의
4. 외국의 품질경영 관련 기관과의 국제교류 및 협력사업
5. 그 밖에 품질경영 환경을 조성하기 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

③ 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 제2항 각 호의 사업을 추진하기 위하여 관할 지역에 품질경영시·도추진본부를 설치할 수 있다.

④ 산업통상자원부장관은 품질경영 환경을 조성하는 데에 기업등이 참여하도록 유도하기 위하여 기업등에 품질경영 업무를 전담하는 기구를 설치할 것을 권고할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

⑤ 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 품질경영중앙추진본부 또는 품질경영시·도추진본부가 제2항 각 호의 사업을 추진하는 데에 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제5조(품질경영지원기관) ① 산업통상자원부장관은 기업등의 품질경영을 촉진하기 위하여 품질경영 지원업무를 수행하는 법인등 중에서 대통령령으로 정하는 법인등을 품질경영지원기관으로 지정할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 품질경영지원기관은 다음 각 호의 사업을 할 수 있다.

1. 품질경영 기법의 개발 및 보급
2. 품질경영 정보체계의 구축 및 확산
3. 품질경영을 촉진하기 위한 교육 및 지도
4. 품질경영 전문 인력의 양성
5. 그 밖에 품질경영을 촉진하기 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

③ 산업통상자원부장관은 품질경영지원기관이 제2항 각 호의 사업을 추진하는 데에 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제6조(품질경영우수기업 등) 정부는 품질경영을 통하여 품질향상, 원가절감, 생산성향상 및 서비스품질개선에 현저한 성과를 거둔 기업등과 생산현장의 소집단 또는 개인을 대통령령으로 정하는 바에 따라 품질경영우수기업, 서비스품질우수기업 등으로 선정하여 포상하거나 필요한 지원을 할 수 있다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제7조(품질경영체제 등을 인증하는 기관에 대한 인정 등) ① 산업통상자원부장관은 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하려는 자에게 그 자격을 부여하는 행위(이하 "인정"이라 한다)를 국제기준에 맞게 수행할 수 있는 능력이 있는 법인으로서 산업통상자원부령으로 정하는 기준에 맞는 자를 인정기관으로 지정하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하려는 자는 제1항에 따른 지정을 받은 자(이하 "인정기관"이라 한다)로부터 인정받거나 국제인정기관협력기구의 관리를 받는 외국 소재 인정기관으로부터 인정을 받아야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 품질경영체제인증
2. 품질경영체제인증 심사업무를 담당하는 인증심사원(認證審査員)의 자격인증
3. 그 밖에 품질경영체제인증에 관한 업무로서 산업통상자원부령으로 정하는 업무
- ③ 제2항제1호에 따른 품질경영체제인증 업무를 수행하는 자(이하 "인증기관"이라 한다)는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 품질경영체제인증 현황을 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>
- ④ 인정기관은 인정에 관한 기준·절차·취소 및 인증기관 업무의 관리·감독에 관한 사항이 포함된 업무규정을 정하여 공고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.
- ⑤ 삭제 <2015. 5. 18.>
- ⑥ 산업통상자원부장관은 인정기관이 국제기준에 맞지 아니하게 업무를 처리하는 경우에는 시정을 명할 수 있다.

<개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제7조의2(품질경영체제인증의 신뢰성 향상) ① 산업통상자원부장관은 품질경영체제인증의 신뢰성을 높이고 품질경영을 확산시키기 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 인증기관(지사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 품질경영체제인증의 실태 조사
2. 부실인증신고센터의 운영
3. 품질경영체제인증에 관한 정보의 제공과 부실인증에 관한 정보의 공개 등을 위한 경영체제인증정보망의 구축 및 운영
4. 그 밖에 품질경영체제인증의 신뢰성을 높이기 위한 사업으로서 산업통상자원부령으로 정하는 사업

② 삭제 <2015. 5. 18.>

③ 산업통상자원부장관은 제1항 각 호의 사업을 수행한 결과 인증기관이 국제기준에 맞지 아니하게 인증업무를 하는 등 부실인증을 하거나 부실인증을 할 우려가 있는 경우에는 관련 인정기관에 그 인증기관에 대한 관리를 강화하여 줄 것과 이를 시정하도록 하여 줄 것을 요청할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

[본조신설 2011. 7. 25.]

제7조의3(관리대행자의 지정 등) ① 산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로 정하는 기준에 맞는 기관 또는 단체를 지정하여 다음 각 호의 사업을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 필요한 비용을 지원할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 제7조제3항에 따른 보고 자료의 접수·관리
2. 제7조의2제1항 각 호에 따른 품질경영체제인증 신뢰성 향상사업

② 제1항에 따라 지정을 받은 기관 또는 단체는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 대행하는 사업의 추진 계획 및 현황 등을 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

[본조신설 2011. 7. 25.]

제3장 공산품안전관리

제1절 기본원칙 등

제8조 삭제 <2010. 2. 4.>

제9조 삭제 <2010. 2. 4.>

제10조 삭제 <2010. 2. 4.>

제11조(공산품안전심의위원회) ① 공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」 제2조제1호에 따른 어린이제품(이하 이 조에서 “어린이제품”이라 한다) 안전관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 산업통상자원부에 공산품안전심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2014. 6. 3.>

1. 안전관리대상공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전관리대상어린이제품의 지정 및 지정의 변경에 관한 사항
2. 안전관리대상공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전관리대상어린이제품의 시험·검사를 위한 관련 기준 제정 및 개정 등에 관한 사항
3. 이 법에 위반된 공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」에 위반된 어린이제품에 관한 처분·조치 등과 관련하여 산업통상자원부장관이 심의를 요청하는 사항
4. 어린이제품의 안전관리에 관한 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 기본계획에 관한 사항
5. 어린이안전에 영향을 미칠 수 있는 어린이제품에 대한 안전성조사에 관한 사항
6. 어린이제품의 안전관리를 위한 주요 정책에 관한 사항
7. 어린이제품으로 인한 사고에 대한 종합 대응방안에 관한 사항
8. 그 밖에 공산품 및 어린이제품의 안전을 확보하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 다음 각 호의 사람으로 한다. <개정 2014. 6. 3., 2014. 11. 19.>

1. 기획재정부, 교육부, 법무부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 여성가족부, 국민안전처, 공정거래위원회, 식품의약품안전처, 그 밖에 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관에서 소비자 안전 관련 업무를 수행하는 3급 또는 3급 상당 이상의 공무원 중에서 소속 기관의 장이 지명하는 사람
2. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원에서 소비자 안전 관련 업무를 담당하는 소속 직원 중에서 한국소비자원 원장이 지명하는 사람
3. 「비영리민간단체지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체 중 공산품 안전 관련 시민단체가 추천한 사람 중에서 산업통상자원부장관이 위촉하는 사람
4. 그 밖에 공산품안전관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 산업통상자원부장관이 위촉하는 사람

③ 제2항제3호 및 제4호의 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다.

④ 위원회는 전문적인 사항을 검토하기 위하여 분야별로 전문위원회를 둘 수 있다.

⑤ 위원회의 회의 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제11조의2(위해성평가 결과의 반영) 산업통상자원부장관은 「유해화학물질 관리법」 제18조에 따라 환경부장관이 실시하는 화학물질에 대한 위해성평가 결과를 안전관리대상공산품의 안전기준에 반영하여야 한다.

[본조신설 2013. 7. 30.]

제2절 안전인증대상공산품

제12조(안전인증기관의 지정 등) ① 산업통상자원부장관은 공산품의 안전성을 확보하기 위하여 공산품의 안전인증 업무를 수행하는 기관을 지정할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따라 지정을 받으려는 자는 안전인증을 하기 위하여 필요한 시험·검사 설비 및 심사 인력 등 대통령령으로 정하는 기준을 확보하여 산업통상자원부장관에게 신청하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 지정받은 기관(이하 "안전인증기관"이라 한다)에 안전인증업무를 수행하는데 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

④ 제1항 및 제2항에 따른 지정의 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제13조(안전인증기관의 지정 취소 등) ① 산업통상자원부장관은 안전인증기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 해당 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 안전인증기관으로 지정받은 경우
2. 업무정지 기간에 안전인증을 한 경우
3. 정당한 사유 없이 안전인증을 거부한 경우
4. 제14조제3항을 위반하여 안전인증을 한 경우
5. 제14조제4항을 위반하여 조건을 불인 경우
6. 제14조제5항을 위반하여 안전인증 기록을 작성·보관하지 아니하거나 거짓으로 작성·보관한 경우
7. 제18조제3항을 위반하여 안전인증을 한 경우

② 제1항에 따른 지정 취소 및 업무정지의 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

<개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제14조(안전인증 등) ① 안전인증대상공산품 제조업자(외국에서 제조하여 대한민국으로 수출하려는 자를 포함한다. 이하 같다) 또는 수입업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증기관으로부터 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 그 안전인증대상공산품의 안전인증을 받아야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 공산품 모델(산업통상자원부령으로 정하는 고유한 명칭을 부여한 제품의 형식을 말한다. 이하 같다)에 대하여 안전인증을 받는 경우에는 제품검사와 공장심사를 모두 거칠 것
2. 일정 수량만 제조·수입하거나 1회성으로 생산하는 공산품에 대하여만 안전인증을 받는 경우에는 제품검사만을 거칠 것

② 안전인증대상공산품 제조업자는 안전인증을 받은 사항을 변경하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 안전인증기관에 안전인증의 변경을 신청하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 안전인증기관은 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 제품검사의 안전기준 및 공장심사의 기준에 적합한 경우 안전인증을 하여야 한다. 다만, 안전기준이 고시되지 아니하거나 고시된 안전기준을 적용할 수 없는 안전인증대상공산품에 대하여는 관련 국제기준 또는 국내외의 국가표준 등을 준용하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증을 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

④ 안전인증기관은 필요한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증에 조건을 붙일 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

⑤ 안전인증기관은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증을 한 기록을 작성·보관하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

⑥ 안전인증기관은 안전인증을 받은 안전인증대상공산품의 안전성이 유지되고 있는지를 확인하기 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 안전인증대상공산품 제조업자의 안전인증대상공산품 또는 공장에 대하여 2년에 1회 정기검사를 할 수 있다. 다만, 안전인증대상공산품의 안전성에 문제가 발생하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 수시검사를 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

⑦ 안전인증대상공산품 제조업자는 안전인증을 받은 후 제조되는 안전인증대상공산품에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전성이 유지되고 있는지에 관한 자체검사를 하고 그 기록을 작성·보관하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

⑧ 안전인증기관은 제6항 본문에 따른 정기검사 및 제7항에 따른 자체검사의 실적이 우수한 안전인증대상공산품 제조업자에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제6항 본문에 따른 정기검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

⑨ 안전인증기관은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증대상공산품의 안전에 관한 시험·검사를 하는 국내외의 기관과 안전인증대상공산품에 대한 제품검사 또는 공장심사의 결과를 상호인정하는 계약을 체결할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

⑩ 제2항, 제4항, 제6항부터 제8항까지의 규정은 제1항제2호에 따른 방법으로 안전인증을 받는 경우에는 적용하지 아니한다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제15조(안전인증의 면제) ① 산업통상자원부장관은 안전인증대상공산품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제14조제1항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 연구·개발 또는 수출을 목적으로 제조하거나 수입하는 경우
2. 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 외국의 안전인증기관에서 안전인증을 받은 경우
3. 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 경우
4. 「산업안전보건법」 제34조제2항 또는 제4항에 따른 안전인증을 받은 경우
5. 제14조제9항에 따라 안전인증기관이 상호인정 계약을 체결한 국내외의 기관에서 제품검사나 공장심사를 받아 적합한 것임을 인정받은 경우
6. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 경우

② 제1항에 따라 안전인증의 전부를 면제받은 안전인증대상공산품은 안전인증을 받은 것으로 본다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제16조(안전인증의 표시 등) ① 안전인증대상공산품 제조업자 또는 수입업자는 안전인증을 받은 안전인증대상공산품에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증의 표시(이하 "안전인증표시"라 한다)를 하여야 한다. 다만, 제15조제1항제1호에 따라 안전인증의 전부를 면제받은 안전인증대상공산품의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23.>

② 안전인증을 받지 아니한 안전인증대상공산품에는 안전인증표시 또는 이와 유사한 표시를 하여서는 아니 된다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 안전인증을 받은 안전인증대상공산품의 안전인증표시를 임의로 변경하거나 제거하여서는 아니 된다.

1. 안전인증대상공산품의 제조업자, 수입업자 및 판매업자
2. 안전인증대상공산품을 영업에 사용하는 자(이하 "영업자"라 한다)

[전문개정 2011. 7. 25.]

제17조(판매·사용 등의 금지) ① 안전인증대상공산품 제조업자, 수입업자 및 판매업자는 안전인증표시가 없는 안전인증대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관하여서는 아니 된다.

② 안전인증대상공산품 영업자는 안전인증표시가 없는 안전인증대상공산품을 영업에 사용하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제18조(안전인증의 취소 등) ① 안전인증기관은 안전인증을 받은 안전인증대상공산품 제조업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증을 취소하거나 6개월 이내의 범위에서 안전인증표시의 사용을 금지할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제8호에 해당하는 경우에는 안전인증을 취소하여야 한다.

<개정 2013. 3. 23.>

1. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 안전인증을 받은 경우
 2. 안전인증을 받은 후 제조되는 안전인증대상공산품이 제14조제3항에 따른 제품검사의 안전기준 또는 공장심사의 기준에 적합하지 아니한 경우
 3. 제14조제4항에 따른 조건을 이행하지 아니한 경우
 4. 제14조제6항에 따른 정기검사 또는 수시검사를 거부·방해 또는 기피한 경우
 5. 제14조제7항에 따른 자체검사를 하지 아니한 경우
 6. 제14조제7항에 따른 자체검사의 기록을 작성·보관하지 아니하거나 거짓으로 작성·보관한 경우
 7. 제16조제1항 본문에 따른 안전인증표시를 하지 아니하거나 거짓으로 표시한 경우
 8. 제2호부터 제7호까지의 규정의 어느 하나에 해당하여 안전인증표시의 사용이 금지된 자가 안전인증표시를 사용한 경우
- ② 안전인증기관은 제1항에 따라 안전인증을 취소하거나 안전인증표시의 사용을 금지한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 공고하여야 한다.<개정 2013. 3. 23.>
- ③ 안전인증기관은 제1항에 따라 안전인증을 취소한 경우에는 그 취소한 날부터 1년 이내에는 같은 모델의 안전인증대상공산품에 대하여 안전인증을 하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제3절 자율안전확인대상공산품

제19조(자율안전확인대상공산품의 신고 등) ① 자율안전확인대상공산품 제조업자 및 수입업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 자율안전확인대상공산품의 모델별로 제3항에 따라 지정된 시험·검사기관으로부터 안전성에 대한 시험·검사를 받아 해당 공산품이 제2항에 따른 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인(이하 “자율안전확인”이라 한다)한 후 이를 산업통상자원부장관에게 신고하여야 하며, 신고한 사항을 변경하려는 경우에는 변경신고를 하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

- ② 제3항에 따라 지정된 시험·검사기관은 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 자율안전확인대상공산품에 관한 안전기준을 적용하여 시험·검사를 하여야 한다. 다만, 안전기준이 고시되지 아니하거나 고시된 안전기준을 적용할 수 없는 자율안전확인대상공산품에 대하여는 관련 국제기준 또는 국내외의 국가표준 등을 준용하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시험·검사를 할 수 있다.<개정 2013. 3. 23.>
- ③ 산업통상자원부장관은 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정된 시험·검사기관 중에서 산업통상자원부령으로 정하는 기준에 맞는 기관을 자율안전확인대상공산품 시험·검사기관(이하 이 조에서 “시험·검사기관”이라 한다)으로 지정할 수 있으며, 지정한 경우에는 이를 공고하여야 한다.<개정 2013. 3. 23.>
- ④ 제1항에 따른 자율안전확인의 유효기간은 5년으로 하되, 자율안전확인의 신고를 한 날부터 기산(起算)한다.
- ⑤ 자율안전확인대상공산품 제조업자 및 수입업자는 제1항에 따른 신고를 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 해당 공산품이 제2항에 따른 안전기준에 적합하다는 사실을 증명하는 서류를 갖추어 두어야 한다.<개정 2013. 3. 23.>
- ⑥ 시험·검사기관은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 자율안전확인대상공산품의 안전에 관한 시험·검사를 하는 국내외의 기관과 자율안전확인대상공산품에 대한 시험·검사의 결과를 상호인정하는 계약을 체결할 수 있다.<개정 2013. 3. 23.>

⑦ 산업통상자원부장관은 자율안전확인대상공산품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 신고를 면제하거나 시험·검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 연구·개발 또는 수출을 목적으로 제조하거나 수입하는 경우
2. 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 경우
3. 「산업안전보건법」 제34조제2항 또는 제4항에 따른 안전인증을 받은 경우
4. 「산업안전보건법」 제35조제1항에 따른 자율안전확인의 신고를 한 경우
5. 제6항에 따라 시험·검사기관이 상호인정 계약을 체결한 국내외의 기관에서 시험·검사를 받아 적합한 것임을 인정받은 경우
6. 그 밖에 신고를 할 필요가 없는 것으로 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 맞는 경우

⑧ 산업통상자원부장관은 시험·검사기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 지정을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 해당 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 시험·검사기관으로 지정받은 경우
2. 업무정지 기간에 자율안전확인대상공산품의 시험·검사를 한 경우
3. 정당한 사유 없이 자율안전확인대상공산품의 시험·검사를 거부한 경우
4. 제2항에 따른 안전기준을 위반하여 자율안전확인대상공산품의 시험·검사 성적서를 발급한 경우
5. 제3항에 따른 시험·검사기관 지정 기준에 맞지 아니하게 된 경우

⑨ 산업통상자원부장관은 필요한 경우에는 시험·검사기관을 지도·점검할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>
[전문개정 2011. 7. 25.]

제20조(자율안전확인의 표시 등) ① 자율안전확인대상공산품 제조업자 및 수입업자는 제19조제1항에 따라 산업통상자원부장관에게 신고한 자율안전확인대상공산품에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 자율안전확인의 표시(이하 “자율안전확인표시”라 한다)를 하여야 한다. 다만, 제19조제7항에 따라 신고를 면제받은 자율안전확인대상공산품의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제19조제1항에 따른 신고를 하지 아니한 자율안전확인대상공산품에는 자율안전확인표시 또는 이와 유사한 표시를 하여서는 아니 된다.

③ 자율안전확인대상공산품 제조업자, 수입업자, 판매업자 및 영업자는 자율안전확인대상공산품의 자율안전확인표시를 임의로 변경하거나 제거하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제21조(판매·사용 등의 금지) ① 자율안전확인대상공산품 제조업자, 수입업자 및 판매업자는 자율안전확인표시가 없는 자율안전확인대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관하여서는 아니 된다.

② 자율안전확인대상공산품 영업자는 자율안전확인표시가 없는 자율안전확인대상공산품을 영업에 사용하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제4절 안전·품질표시대상공산품

제22조(안전·품질표시대상공산품의 안전·품질표시 등) ① 안전·품질표시대상공산품 제조업자 및 수입업자는 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 안전기준에 적합한 안전·품질표시대상공산품에 해당 공산품의 안전 및 품질에 관한 표시(이하 “안전·품질표시”라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 안전에 관한 표시의 방법은 산업통상자원부령으로 정하고, 품질에 관한 표시의 방법은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 안전·품질표시대상공산품 제조업자, 수입업자 및 판매업자는 안전·품질표시가 없는 안전·품질표시대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관하여서는 아니 된다.

③ 안전·품질표시대상공산품 영업자는 안전·품질표시가 없는 안전·품질표시대상공산품을 영업에 사용하여서는 아니 된다. <신설 2014. 1. 21.>

④ 안전·품질표시대상공산품 제조업자 및 수입업자는 제1항에 따라 고시된 안전기준이 없거나 고시된 안전기준을 적용할 수 없는 안전·품질표시대상공산품에 대하여는 관련 국제기준 또는 국내외의 국가표준 등을 준용하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전기준 적합 여부를 판단하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 1. 21.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제23조(거짓의 안전·품질표시 금지 등) ① 안전·품질표시대상공산품 제조업자 및 수입업자는 안전·품질표시대상공산품에 거짓이나 제22조제1항에 따른 안전 및 품질에 관한 표시 방법 외의 방법으로 안전·품질표시를 하여서는 아니 된다. <개정 2014. 1. 21.>

② 안전·품질표시대상공산품 판매업자는 안전·품질표시대상공산품의 안전·품질표시를 임의로 변경하거나 제거하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제5절 어린이보호포장대상공산품

제24조(어린이보호포장대상공산품의 신고 등) ① 공산품 제조업자 및 수입업자는 어린이보호포장대상공산품을 제조하거나 수입하는 경우에는 어린이보호포장을 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 산업통상자원부장관의 확인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 공산품 제조업자에게 판매할 목적으로 제조하거나 수입하는 것

2. 연구·개발 또는 수출을 목적으로 제조하거나 수입하는 것

② 어린이보호포장대상공산품 제조업자 및 수입업자는 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 어린이보호포장을 사용한 경우에는 그 내용을 어린이보호포장대상공산품의 모델별로 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 산업통상자원부장관은 어린이보호포장대상공산품에 적용할 안전기준을 정하여 고시하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제25조(어린이보호포장표시 등) ① 어린이보호포장대상공산품 제조업자 및 수입업자는 제24조제2항에 따른 신고를 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 해당 어린이보호포장대상공산품에 어린이보호포장을 사용하였음을 나타내는 표시(이하 "어린이보호포장표시"라 한다)를 하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제24조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 어린이보호포장대상공산품에는 어린이보호포장표시 또는 이와 유사한 표시를 하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제26조(판매 등의 금지) 어린이보호포장대상공산품 제조업자, 수입업자 및 판매업자는 어린이보호포장표시가 없는 어린이보호포장대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관하여서는 아니 된다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제27조(사용연령에 따른 판매 제한) 공산품 판매업자는 안전관리대상공산품을 사용할 수 있는 어린이의 연령을 제14조제3항 본문, 제19조제2항 본문, 제22조제1항 또는 제24조제3항에 따른 안전기준(제14조제3항 단서, 제19조제2항 단서 및 제22조제4항에 따라 안전인증, 자율안전확인을 하거나 안전기준 적합 여부를 확인하는 경우에는 그 기준을 말한다)에서 정하고 있는 경우에는 그 기준에 맞지 아니하는 어린이에게 해당 안전관리대상공산품을 판매하여서는 아니 된다. <개정 2014. 1. 21.>

[전문개정 2011. 7. 25.]

제28조 삭제 <2010. 2. 4.>

제29조 삭제 <2010. 2. 4.>

제4장 보칙 <개정 2011. 7. 25.>

제30조 삭제 <2010. 2. 4.>

제31조(판매중지등의 명령 등) ① 시·도지사는 안전인증대상공산품 제조업자, 수입업자, 판매업자 또는 영업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정한 기간을 정하여 해당 공산품의 판매 중지·개선·수거 또는 파기(이하 “판매중지등”이라 한다)를 명할 수 있다.

1. 제14조제1항에 따른 안전인증을 받지 아니한 경우
2. 제14조제3항 본문에 따른 제품검사의 안전기준 또는 공장심사의 기준(제14조제3항 단서에 따라 안전인증을 받은 경우에는 그 기준을 말한다)에 적합하지 아니한 안전인증대상공산품을 제조하거나 수입한 경우
3. 제16조제1항 본문을 위반하여 안전인증을 받은 안전인증대상공산품에 안전인증표시를 하지 아니한 경우
4. 제16조제2항을 위반하여 안전인증을 받지 아니한 안전인증대상공산품에 안전인증표시 또는 이와 유사한 표시를 한 경우
5. 제16조제3항을 위반하여 안전인증표시를 임의로 변경하거나 제거한 경우
6. 제17조제1항을 위반하여 안전인증표시가 없는 안전인증대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 경우
7. 제17조제2항을 위반하여 안전인증표시가 없는 안전인증대상공산품을 영업에 사용한 경우

② 시·도지사는 자율안전확인대상공산품 제조업자, 수입업자, 판매업자 또는 영업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정한 기간을 정하여 해당 공산품의 판매중지등을 명할 수 있다.

1. 제19조제1항에 따른 신고(변경신고를 포함한다)를 하지 아니한 경우
2. 제19조제2항 본문에 따른 안전기준(제19조제2항 단서에 따라 시험·검사를 한 경우에는 그 기준을 말한다)에 적합하지 아니한 자율안전확인대상공산품을 제조하거나 수입한 경우
3. 제20조제1항 본문을 위반하여 신고한 자율안전확인대상공산품에 자율안전확인표시를 하지 아니한 경우
4. 제20조제2항을 위반하여 신고하지 아니한 자율안전확인대상공산품에 자율안전확인표시 또는 이와 유사한 표시를 한 경우
5. 제20조제3항을 위반하여 자율안전확인표시를 임의로 변경하거나 제거한 경우
6. 제21조제1항을 위반하여 자율안전확인표시가 없는 자율안전확인대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 경우
7. 제21조제2항을 위반하여 자율안전확인표시가 없는 자율안전확인대상공산품을 영업에 사용한 경우

③ 시·도지사는 안전·품질표시대상공산품 제조업자, 수입업자 또는 판매업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정한 기간을 정하여 해당 공산품의 판매중지등을 명할 수 있다.<개정 2014. 1. 21.>

1. 제22조제1항에 따른 안전기준(제22조제4항에 따라 안전기준 적합 여부를 판단한 경우에는 그 기준을 말한다)에 적합하지 아니한 안전·품질표시대상공산품을 제조하거나 수입한 경우
2. 제22조제1항을 위반하여 안전·품질표시를 하지 아니한 경우
3. 제22조제2항을 위반하여 안전·품질표시가 없는 안전·품질표시대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관을 한 경우
4. 제23조제1항을 위반하여 거짓으로 안전·품질표시를 한 경우
5. 제23조제2항을 위반하여 안전·품질표시를 임의로 변경하거나 제거한 경우

④ 시·도지사는 어린이보호포장대상공산품 제조업자, 수입업자 또는 판매업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정한 기간을 정하여 해당 공산품의 판매중지등을 명할 수 있다.

1. 제24조제1항을 위반하여 어린이보호포장대상공산품에 어린이보호포장을 사용하지 아니한 경우
2. 제24조제2항을 위반하여 신고(변경신고를 포함한다)를 하지 아니한 경우
3. 제24조제3항에 따른 안전기준에 적합하지 아니한 어린이보호포장대상공산품을 제조하거나 수입한 경우
4. 제25조제1항을 위반하여 신고한 어린이보호포장대상공산품에 어린이보호포장표시를 하지 아니한 경우
5. 제25조제2항을 위반하여 신고를 하지 아니한 어린이보호포장대상공산품에 어린이보호포장표시 또는 이와 유사한 표시를 사용한 경우
6. 제26조를 위반하여 어린이보호포장표시가 없는 어린이보호포장대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 경우

⑤ 시·도지사는 제조업자, 수입업자, 판매업자 또는 영업자가 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 판매중지등의 명령을 따르지 아니하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제조업자, 수입업자, 판매업자 또는 영업자의 부담으로 소속 공무원으로 하여금 직접 수거하거나 파기하게 할 수 있다. 이 경우 수거하거나 파기하는 업무를 수행하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표 등을 관계인에게 보여주어야 한다.

⑥ 시·도지사는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 판매중지등의 명령이나 제5항에 따른 수거·파기로는 그 위해를 방지하기가 어렵다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 제조업자, 수입업자, 판매업자 또는 영업자에게 언론매체 등을 통한 위해사실의 공표와 해당 공산품의 교환·환불·수리, 그 밖에 필요한 사항을 이행할 것을 명할 수 있다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제32조(보고 및 검사 등) ① 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 공산품안전관리를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공산품 제조업자, 수입업자 또는 판매업자에게 해당 공산품의 제조·수입·판매 등에 관한 자료를 제출하게 하거나 보고하게 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 제1항에 따른 제출 자료 또는 보고 내용을 검토한 결과 현장조사를 할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 관계 공무원으로 하여금 해당 사무소·공장·사업장·점포·창고, 그 밖에 필요한 장소에 출입하여 공산품의 제조설비, 해당 공산품, 서류·장부, 그 밖의 물건을 검사하게 하거나 관계인에게 질문하게 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 제2항에 따른 검사 또는 질문을 하려는 경우에는 검사 또는 질문을 하기 7일 전까지 검사 또는 질문의 일시·이유 및 내용 등을 포함한 계획을 해당 제조업자, 수입업자 또는 판매업자에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급하거나 증거인멸 등으로 검사 또는 질문의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23.>

④ 제2항에 따라 출입·검사 또는 질문을 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표 등을 관계인에게 보여주어야 하며, 출입 시 해당 공무원의 성명, 출입 시간 및 출입 목적 등이 적힌 문서를 관계인에게 발급하여야 한다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제33조(자료제출 요구) 산업통상자원부장관은 공산품안전관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 다음 각 호의 사항에 대한 자료를 제출할 것을 요구할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 제31조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 판매중지등에 관한 사항
2. 제32조제1항 및 제2항에 따른 자료제출·보고·검사·질문에 관한 사항
3. 제41조제3항제2호에 따른 과태료 처분에 관한 사항

[전문개정 2011. 7. 25.]

제34조(수수료) ① 제7조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 관하여 인정기관으로부터 인정을 받으려는 자는 인정기관의 정관으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다. 다만, 제36조제2항에 따라 그 업무가 위탁된 경우에는 해당 수탁기관에 납부하여야 한다.<개정 2013. 3. 23.>

1. 제14조제1항에 따른 안전인증을 신청하는 자
2. 제14조제2항에 따른 안전인증의 변경을 신청하는 자
3. 제14조제6항 본문에 따른 정기검사를 받는 자
4. 제19조제1항에 따른 시험·검사를 받는 자
5. 제19조제1항에 따른 자율안전확인 신고(변경신고를 포함한다)를 하는 자

[전문개정 2011. 7. 25.]

제35조(청문) 산업통상자원부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.

<개정 2013. 3. 23.>

1. 제13조제1항에 따른 안전인증기관의 지정 취소
2. 제19조제8항에 따른 시험·검사기관의 지정 취소

[전문개정 2011. 7. 25.]

제36조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 산업통상자원부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술표준원장 또는 시·도지사에게 위임할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 이 법에 따른 산업통상자원부장관의 업무 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무는 그 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정된 시험·검사기관 또는 다른 법령에 따라 제품안전관리 업무를 수행하는 단체에 위탁할 수 있다.<개정 2013. 3. 23.>

1. 제15조제1항에 따른 면제에 관한 업무
2. 제19조제1항에 따른 신고(변경신고를 포함한다)에 관한 업무
3. 제19조제7항에 따른 면제에 관한 업무
4. 제24조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 확인에 관한 업무
5. 제24조제2항에 따른 신고(변경신고를 포함한다)에 관한 업무

[전문개정 2011. 7. 25.]

제37조(벌칙 적용 시의 공무원 의제) 인정기관, 안전인증기관, 제7조의3에 따른 관리대행자로 지정된 기관 또는 단체 및 제36조제2항에 따라 위탁받은 업무에 종사하는 기관 또는 단체의 임원 및 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

[전문개정 2011. 7. 25.]

제5장 벌칙 <개정 2011. 7. 25.>

제38조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제12조제1항에 따른 안전인증기관의 지정을 받은 자
2. 제12조제1항에 따라 안전인증기관으로 지정을 받지 아니하고 안전인증을 한 자
3. 제13조제1항에 따라 안전인증기관의 업무가 정지되어 그 기간 중에 있거나 그 지정이 취소되었음에도 안전인증을 한 자
4. 제14조제1항을 위반하여 안전인증을 받지 아니하고 안전인증대상공산품을 제조하거나 수입한 제조업자 또는 수입업자
5. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제14조제1항에 따른 안전인증을 받은 자
6. 제16조제2항을 위반하여 안전인증표시 또는 이와 유사한 표시를 한 자
7. 제20조제2항을 위반하여 자율안전확인표시 또는 이와 유사한 표시를 한 자

8. 제25조제2항을 위반하여 어린이보호포장표시 또는 이와 유사한 표시를 한 자

[전문개정 2011. 7. 25.]

제39조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제7조제2항제1호에 따른 품질경영체제인증을 한 자
2. 제14조제3항을 위반하여 안전인증을 한 자
3. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제15조제1항에 따른 면제를 받은 자
4. 제16조제3항을 위반하여 안전인증표시를 임의로 변경하거나 제거한 자
5. 제18조제3항을 위반하여 안전인증을 한 자
6. 제19조제1항에 따른 신고를 하지 아니한 자
7. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제19조제3항에 따른 시험·검사기관 지정을 받거나 지정을 받지 아니하고 자율안전확인대상공산품을 시험·검사한 자
8. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제19조제7항에 따른 면제를 받은 자
9. 제20조제3항을 위반하여 자율안전확인표시를 임의로 변경하거나 제거한 자
10. 제23조제1항을 위반하여 안전·품질표시를 거짓으로 한 자
11. 제23조제2항을 위반하여 안전·품질표시를 임의로 변경하거나 제거한 자
12. 제24조제1항을 위반하여 어린이보호포장대상공산품에 어린이보호포장을 사용하지 아니한 자
13. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 제24조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 확인을 받은 자

[전문개정 2011. 7. 25.]

제40조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제38조 또는 제39조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2008. 12. 26.]

제41조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제7조제3항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓 보고를 한 자
2. 제7조제6항에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 자
3. 삭제 <2015. 5. 18.>
4. 제14조제6항에 따른 정기검사 또는 수시검사를 거부·방해 또는 기피한 자
5. 제17조제1항을 위반하여 안전인증표시가 없는 안전인증대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 자
6. 제21조제1항을 위반하여 자율안전확인표시가 없는 자율안전확인대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 자
7. 제24조제2항에 따른 신고(변경신고를 포함한다)를 하지 아니한 자
8. 제26조를 위반하여 어린이보호포장표시가 없는 어린이보호포장대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 자
9. 제31조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 판매중지등의 명령을 이행하지 아니한 자
10. 제31조제5항 전단에 따른 수거 또는 파기를 거부하거나 방해한 자
11. 제31조제6항에 따른 위해 사실의 공표, 해당 공산품의 교환·환불·수리 등의 명령을 이행하지 아니한 자
12. 제32조제1항에 따른 자료의 제출 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 제출 또는 보고한 자
13. 제32조제2항에 따른 검사 또는 질문을 거부·방해 또는 기피한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.<개정 2014. 1. 21.>

1. 제14조제2항에 따른 안전인증의 변경 신청을 하지 아니한 자
 2. 제14조제5항을 위반하여 안전인증을 한 기록을 작성·보관하지 아니하거나 거짓으로 작성·보관한 자
 3. 제14조제7항을 위반하여 자체검사를 하지 아니한 자
 4. 제14조제7항을 위반하여 자체검사의 기록을 작성·보관하지 아니하거나 거짓으로 작성·보관한 자
 5. 제16조제1항 본문을 위반하여 안전인증을 받은 안전인증대상공산품에 안전인증표시를 하지 아니한 자
 6. 제17조제2항을 위반하여 안전인증표시가 없는 안전인증대상공산품을 영업에 사용한 자
 7. 제19조제1항에 따른 변경신고를 하지 아니한 자
 8. 제19조제5항을 위반하여 증명 서류를 갖추어 두지 아니한 자
 9. 제20조제1항 본문을 위반하여 신고한 자율안전확인대상공산품에 자율안전확인표시를 하지 아니한 자
 10. 제21조제2항을 위반하여 자율안전확인표시가 없는 자율안전확인대상공산품을 영업에 사용한 자
 11. 제22조제1항을 위반하여 안전·품질표시대상공산품에 안전·품질표시를 하지 아니한 자
 12. 제22조제2항을 위반하여 안전·품질표시를 하지 아니한 안전·품질표시대상공산품을 판매하거나 판매를 목적으로 수입·진열 또는 보관한 자
 13. 제22조제3항을 위반하여 안전·품질표시가 없는 안전·품질표시대상공산품을 영업에 사용한 자
 14. 제23조제1항을 위반하여 제22조제1항 따른 안전 및 품질에 관한 표시 방법 외의 방법으로 표시한 자
 15. 제25조제1항을 위반하여 신고한 어린이보호포장대상공산품에 어린이보호포장표시를 하지 아니한 자
 16. 제27조를 위반하여 해당 안전관리대상공산품을 사용할 수 있는 연령기준에 맞지 아니하는 어린이에게 해당 안전관리대상공산품을 판매한 자
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 자가 각각 부과·징수한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 1. 21., 2015. 5. 18.>
1. 제1항제1호·제2호·제7호·제12호·제13호 및 제2항제2호·제7호에 따른 과태료: 산업통상자원부장관
 2. 제1항제4호부터 제6호까지, 제8호부터 제13호까지 및 제2항제1호, 제3호부터 제6호까지, 제8호부터 제16호까지의 규정에 따른 과태료: 시·도지사
- [전문개정 2011. 7. 25.]

부칙 <제12733호, 2014. 6. 3.> (어린이제품 안전 특별법)

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) ① 생략

② 품질경영 및 공산품안전관리법 일부를 다음과 같이 개정한다. <개정 2014. 11. 19.>

제11조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 한다.

- ① 공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」 제2조제1호에 따른 어린이제품(이하 이 조에서 “어린이제품”이라 한다) 안전관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 산업통상자원부에 공산품안전심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
1. 안전관리대상공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전관리대상어린이제품의 지정 및 지정의 변경에 관한 사항
 2. 안전관리대상공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 안전관리대상어린이제품의 시험·검사를 위한 관련 기준 제정 및 개정 등에 관한 사항
 3. 이 법에 위반된 공산품 및 「어린이제품 안전 특별법」에 위반된 어린이제품에 관한 처분·조치 등과 관련하여 산업통상자원부장관이 심의를 요청하는 사항

4. 어린이제품의 안전관리에 관한 「어린이제품 안전 특별법」에 따른 기본계획에 관한 사항
5. 어린이안전에 영향을 미칠 수 있는 어린이제품에 대한 안전성조사에 관한 사항
6. 어린이제품의 안전관리를 위한 주요 정책에 관한 사항
7. 어린이제품으로 인한 사고에 대한 종합 대응방안에 관한 사항
8. 그 밖에 공산품 및 어린이제품의 안전을 확보하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 다음 각 호의 사람으로 한다.

1. 기획재정부, 교육부, 법무부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 여성가족부, 국민안전처, 공정거래위원회, 식품의약품안전처, 그 밖에 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관에서 소비자 안전 관련 업무를 수행하는 3급 또는 3급 상당 이상의 공무원 중에서 소속 기관의 장이 지명하는 사람
2. 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원에서 소비자 안전 관련 업무를 담당하는 소속 직원 중에서 한국소비자원 원장이 지명하는 사람
3. 「비영리민간단체지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체 중 공산품 안전 관련 시민단체가 추천한 사람 중에서 산업통상자원부장관이 위촉하는 사람
4. 그 밖에 공산품안전관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 산업통상자원부장관이 위촉하는 사람